



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Resolución

Número: RESOL-2022-282-APN-SCI#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 25 de Marzo de 2022

Referencia: EX-2021-91541566- -APN-DR#CNDC - CONC 1826

VISTO el Expediente N° EX-2021-91541566- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17 y 80 de dicha ley.

Que con fecha 28 de septiembre de 2021 la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, recibió la notificación de una operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de la firma GRUPO ST S.A., del control de la firma LIFE SEGUROS S.A., anteriormente denominada “METLIFE SEGUROS S.A.” cuyo cambio de denominación está pendiente de aprobación y de inscripción

Que el día 11 de agosto de 2021 se instrumentó la transacción a través de un acuerdo de compraventa de acciones N° 1/2021 celebrado por la firma GRUPO ST S.A., con las firmas, METLIFE INTERNATIONAL HOLDINGS, LLC, que transfiere el NOVENTA Y CINCO COMA CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS POR CIENTO (95,5242 %) del capital social, NATILOPORTEM HOLDINGS, LLC que transfiere el DOS COMA SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES POR CIENTO (2,6753 %) del capital social e INTERNATIONAL TECHNICAL AND ADVISORY SERVICES LIMITED que transfiere el MIL COMA OCHO MIL CINCO POR CIENTO (1,8005 %) del capital social de la firma LIFE SEGUROS S.A.

Que la transacción se encontraba sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones previas al cierre, incluida la aprobación por parte de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, otorgada el día 1° de septiembre de 2021, las que fueron cumplidas a la fecha de cierre ocurrida el 20 de septiembre de 2021.

Que, como consecuencia de la operación de concentración económica, la firma GRUPO ST S.A., adquiere el CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social y derechos a voto de la firma LIFE SEGUROS S.A.

Que las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración económica, conforme lo previsto en los Artículos 9° y 84 de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la citada Comisión Nacional.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 7° de la Ley N° 27.442.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles, monto que al momento del cierre de la operación en el año 2021, equivalía a la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES (\$ 5.529.000.000) lo cual se encontraba por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en razón de ello, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluyó que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar un perjuicio al interés económico general.

Que, en consecuencia, la referida Comisión Nacional, emitió el Dictamen de fecha 16 de marzo de 2022, correspondiente a la “CONC 1826”, en el cual recomendó al señor Secretario de Comercio Interior autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma GRUPO ST S.A. del control de la firma LIFE SEGUROS S.A., anteriormente denominada METLIFE SEGUROS S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado Dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, considerándolo parte integrante de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442, el Artículo 5° del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma GRUPO ST S.A. del control de la firma LIFE SEGUROS S.A., anteriormente denominada METLIFE SEGUROS S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2º.- Considérase al Dictamen de fecha 16 de marzo de 2022, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, correspondiente a la “CONC 1826”, que como Anexo IF-2022-25054381-APN-CNDC#MDP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by FELETTI Roberto José
Date: 2022.03.25 14:20:17 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto José FELETTI
Secretario
Secretaría de Comercio Interior
Ministerio de Desarrollo Productivo



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2022-25054381-APN-CNDC#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Marzo de 2022

Referencia: CONC 1826 - Dictamen - Art. 14, inc. (a), Ley N.º 27.442

SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2021-91541566-APN-DR#CNDC del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, caratulado "**GRUPO ST S.A. S/NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC 1826)**".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La operación

1. Con fecha 28 de septiembre de 2021 esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante, "CNDC"), recibió la notificación de una operación de concentración económica que consiste en la adquisición por parte de GRUPO ST S.A. (en adelante, "GRUPO ST") del control de LIFE SEGUROS S.A. (en adelante, "LIFE") anteriormente denominada "MetLife Seguros S.A." y cuyo cambio de denominación está pendiente de aprobación e inscripción ¹.
2. La operación se instrumentó el 11 de agosto de 2021 a través de un acuerdo de compraventa de acciones N° 1/2021 ² celebrado por la adquirente con las vendedoras, METLIFE INTERNATIONAL HOLDINGS, LLC, quien transfiere el 95,5242% del capital social, NATILOPORTEM HOLDINGS, LLC que transfiere el 2,6753% del capital social e INTERNATIONAL TECHNICAL AND ADVISORY SERVICES LIMITED que transfiere el 1,8005% del capital social de LIFE.
3. La transacción se encontraba sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones previas al cierre, incluida la aprobación por parte de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN otorgada el 1º de septiembre de 2021, las que fueron cumplidas a la fecha de cierre ocurrida el 20 de septiembre de 2021.
4. Como consecuencia de la operación GRUPO ST adquiere el 100% del capital social y derechos a voto

de LIFE.

5. El cierre de la transacción tuvo lugar el 20 de septiembre de 2021 ³ por lo que fue notificada en tiempo y forma.

I.2. La adquirente

6. GRUPO ST es una sociedad anónima argentina cuyo objeto es realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, actividades como entidad inversora. Su accionista mayoritario es ST INVERSIONES S.A. titular del 89,42% del capital accionario ⁴, una sociedad anónima argentina dedicada a las actividades de inversión, sus últimos controlantes son Pablo Bernardo Peralta y Roberto Domínguez. En Argentina la adquirente y sus controlantes tienen actividad económica en diversos mercados, a los efectos del análisis de la presente operación se consideran como empresas involucradas las que se detallan más adelante en la Tabla N.º 1.

I.3. El objeto

7. LIFE es una empresa constituida conforme las leyes de la República Argentina con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dedicada a realizar operaciones de seguros, coaseguros y reaseguros en general, pudiendo celebrar toda clase de contratos sobre cualquier riesgo. Asimismo, efectúa todas las operaciones propias de la inversión y administración de su capital y reservas.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

8. La transacción analizada en apartados anteriores constituye una concentración económica en los términos del artículo 7 inciso c) de la Ley N.º 27.442 de Defensa de la Competencia que las partes intervinientes notificaron en tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto en el artículo 9 de la misma norma. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, para 2021 equivale a PESOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES —, encontrándose por encima del umbral establecido en el artículo 9 de la Ley N.º 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma ⁵.

9. Con fecha 28 de septiembre de 2021 la compradora presentó el Formulario F1 correspondiente.

10. El 13 de octubre de 2021 esta CNDC, en virtud de lo estipulado en el artículo 17 de la Ley N.º 27.442, solicitó a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION la intervención que le compete respecto de la operación de concentración económica notificada, mediante NO-2021-97393975-APN-DNCE#CNDC el mismo día.

11. El 14 de octubre de 2021, esta CNDC entendió que las partes debían adecuar el formulario F1 a los requerimientos establecidos en la Resolución N.º 40/2001 de la SDCyC (B.O. 22/02/01), como así también que este se encontraba incompleto detallando las observaciones correspondientes, comunicándoles a los notificantes que hasta tanto no adecuaran el formulario no comenzaría a correr el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley N.º 27.442, plazo que quedaría automáticamente suspendido hasta tanto suministraran en forma completa la información y/o documentación requerida. El

requerimiento realizado mediante providencia PV-2021-97976266-APN-DNCE#CNDC fue notificado a las partes el 15 de octubre de 2021 mediante IF-2021-98443853-APN-DR#CNDC.

12. Con fecha 1 de noviembre de 2021, la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN tomó la intervención dada en los términos del artículo 17 de la Ley 27.442, mediante nota NO-2021-105300533-APN-GAJ#SSN de la que no surge objeciones a la operación de concentración económica notificada.

13. Finalmente, el 18 de enero de 2022 la notificante realizó una presentación contestando el requerimiento de esta CNDC con la que se tienen por completo el Formulario F1 presentado, computando el plazo establecido en el artículo 14 de la Ley N.º 27.442 a partir del día hábil posterior a la fecha mencionada.

III. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

III.1. Naturaleza de la operación

14. Como fuera expuesto, la presente operación consiste en la adquisición de la totalidad de las acciones de LIFE SEGUROS S.A. por parte de GRUPO ST S.A. A continuación, se presentan las empresas involucradas y la actividad que desarrollan en el país:

Tabla N.º 1: Comparación de las actividades de las empresas involucradas en Argentina

Objeto	
LIFE SEGUROS S.A.	Ofrece seguros patrimoniales y personales, excluyendo seguros de retiro.
Grupo Comprador	
ORÍGENES SEGUROS S.A. ("ORÍGENES")	Ofrece seguros patrimoniales y personales, excluyendo seguros de retiro.
ORÍGENES SEGUROS DE RETIRO S.A.	Provisión de seguros de retiro individual y colectivo.
GENES II SEGUROS DE RETIRO S.A.	

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las partes en el marco del presente expediente

15. En virtud de las actividades realizadas por las partes, se presentan relaciones económicas de tipo horizontal en los mercados de seguros de: (i) vida individual, (ii) vida colectivo, (iii) vida saldo deudor, (iv) combinado familiar e integral, (v) accidentes personales, (vi) sepelio colectivo, (vii) salud, (viii) robo y riesgos similares, (ix) riesgos varios y (x) ganado, todos ellos de alcance nacional.

A continuación, se presentan las participaciones de mercado de LIFE y ORÍGENES en cada uno de los ramos de seguros donde se presentan solapamientos:

Tabla N.º 2: Participaciones de mercado de LIFE y ORÍGENES en los mercados de seguros, en base a primas emitidas netas, año 2019.

Tipo	LIFE	ORÍGENES	LIFE+ORÍGENES
Seguros Patrimoniales			
Combinado familiar e integral	3,13%	-	3,13%
Robo y riesgos similares	6,81%	-	6,81%
Ganado	3,64%	-	3,64%
Otros riesgos patrimoniales	-	-	-
Seguros Personales			
Vida Individual	3,73%	-	3,73%
Vida Colectivo	4,65%	1,58%	6,23%
Vida saldo deudor	0,33%	2,79%	3,12%
Accidentes personales	8,62%	-	8,62%
Sepelio colectivo	-	-	-

Salud	5,40%	-	5,40%
-------	-------	---	-------

Fuente: Información aportada por las partes en base a Boletín Estadístico N.º 133 elaborado por las Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

16. Conforme surge de la Tabla N.º2, las participaciones de LIFE y ORÍGENES en los mercados de seguros identificados son bajas, insignificantes o casi nulas, no superando de manera conjunta el 9% en ningún caso.

17. Es importante aclarar que, en aquellos ramos donde no figuran cuotas de mercado para ORÍGENES y/o LIFE es porque no se encuentran entre los primeros 35 competidores, quedando excluidos de los boletines oficiales elaborados por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

18. Por lo expuesto, la operación bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia, por cuanto sus efectos en los mercados afectados no revisten entidad como para que puedan resultar en un perjuicio al interés económico general.

III.2. Cláusulas de restricciones accesorias

19. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes, esta CNDC no advierte la existencia de cláusulas restrictivas de la competencia.

IV. CONCLUSIONES

20. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8 de la Ley N.º 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

21. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda al SECRETARÍO DE COMERCIO INTERIOR autorizar la operación notificada, que consiste en la adquisición por parte de GRUPO ST S.A. del control de LIFE SEGUROS S.A. -anteriormente denominada METLIFE SEGUROS S.A.-, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14 inc. a) de la Ley N.º 27.442.

1 La notificante informa que LIFE, antes denominada METLIFE SEGUROS S.A., anteriormente se denominó METLIFE SEGUROS DE VIDA S.A., y, su vez, su denominación social anterior a eso fue “SIEMBRA SEGUROS DE VIDA S.A.”. Asimismo, es continuadora de “METROPOLITAN LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.” y “ALICO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.” en razón de las fusiones por absorción de estas últimas.

2 Agregado a las actuaciones mediante IF-2021-64917024-APN-DR#CNDC.

3 Acreditado mediante la copia de la notificación prevista en el artículo 215 de la Ley de sociedades 19550, agregado mediante IF-2021-91538533-APN-DR%CNDC

4 El resto del capital social se distribuye entre (ii) Pablo Bernardo Peralta, titular del 3,62%, (iii) Roberto Domínguez, titular del 3,62%, (iv) ABUS LAS AMÉRICAS I S.A., titular del 2,38% y (v) Eduardo Rubén Oliver, titular del 0,97%.

5 Al respecto, conviene destacar que la Ley N° 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y

será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web". El 18 de febrero de 2021 la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR dictó la Resolución N.º 151/2021, publicada en el Boletín Oficial el 22 de febrero 2021, que en su Artículo 1 modifica en valor de unidad móvil a la suma de pesos cuarenta con sesenta y un centavos (\$ 55.29) pero en su artículo 3 establece que ese valor comenzará a regir a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, y hasta tanto se actualice el valor para el año en curso, se continuará aplicando el valor correspondiente al año anterior.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.03.15 15:22:45 -03:00

Guillermo Marcelo Perez Vacchini
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.03.15 16:00:59 -03:00

Balbina Maria Griffa Diaz
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.03.16 12:45:54 -03:00

Pablo Lepere
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.03.16 14:22:24 -03:00

Rodrigo Luchinsky
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia